

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE in data 01.12.2021

Con la presente scrittura privata il locatore:

- **MOBILCOM s.r.l.** avente sede in Via Ranco Mauro n. 10, in Dogana di San Marino (San Marino) avente Partita IVA 01619410432, con stabile organizzazione in Italia, in Civitanova Marche (MC) in Via Palestro scn., nella persona del Legale Rappresentante Sig. Giuliano Gozi nato a San Marino (EE) il 23.06.1961 e residente a Dogana di San Marino in Via Campolungo n. 30 Codice Fiscale GZOGLN61H23Z130P, affitta al conduttore:

- **SAUDA s.r.l.s** avente sede in Via Regina Elena n. 102, in Civitanova Marche (MC) avente Partita IVA e codice fiscale 02069580435, nella persona del Legale Rappresentante Sig. Calogero Daniele Sciortino nato a Francoforte Germania (EE) il 02.05.1979 e residente a Civitanova Marche (MC) in Via Conchiglia n. 152/A Codice Fiscale SCRCGR79E02Z112X, domiciliato nei locali oggetto della locazione, gli immobili al piano terra di uno stabile ubicato a Civitanova Marche in Via Fontanella n. 20, descritto presso l'Agenzia Del Territorio di detto Comune rispettivamente a:

- **Foglio 11, Particella 864, Subalterno 16, Zona Censuaria 1, Categoria C/1 Classe 5, di consistenza mq. 130, avente rendita di Euro 2.309,60;**

- **Foglio 11, Particella 1237, Zona 1, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza mq. 63, avente Rendita di Euro 107,37;** ai seguenti patti e condizioni:

1. La locazione avrà la durata di anni 6 (sei) con **inizio dal 01.01.2022**. La parte locatrice, volendo favorire la parte conduttrice nelle operazioni di insediamento dell'attività, concede fin dalla data della presente scrittura la decorrenza del possesso. Le parti concordano espressamente che il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente con un preavviso minimo di mesi 6 (sei).

2. Il prezzo della locazione è stabilito in **Euro 18.000,00 (diciottomila/00) annui**.

Il conduttore corrisponderà il canone in rate mensili anticipate di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna + iva come per legge, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul seguente c/c IBAN: LU32 4080 0000 9094 2872 - BIC: BCIRLULLXXX

3. Ai sensi dell'art. 32 della L. 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, a partire quindi dal compimento del primo anno di locazione, su richiesta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute.

5. I locali si concedono per il solo uso commerciale con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione. Ai fini di quanto previsto negli artt. 34, 35, 37 e seguenti della L. 392/1978, il conduttore dichiara che l'immobile verrà

utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.

6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 27, 8° comma della L. 392/1978, si dichiara che motivo di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell'attività del conduttore.

7. La conduttrice si impegna a stipulare una polizza assicurativa presso una primaria compagnia, a copertura dei rischi relativi a locali oggetto della presente scrittura. In particolare tale polizza recherà espressa copertura nei casi di incendio e scoppio, nonché per i rischi derivanti dai macchinari e dalle attrezzature presenti nell'azienda della parte conduttrice. La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del rapporto locatizio.

8. Il locatore dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di abitabilità. In ottemperanza al decreto legge n. 63/2013 consegna al conduttore, copia della Attestazione di Prestazione Energetica.

9. Il conduttore dichiara di essere edotto che l'immobile nel periodo precedente alla locazione in corso non era adibito ad uso di abitazione.

10. Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore senza il preventivo consenso scritto del proprietario. Restano a carico del conduttore le riparazioni di manutenzione ordinaria, non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore prelevandone la spesa dal deposito cauzionale. Il locale ad uso commerciale viene consegnato provvisto di contro-soffitto e, a questo proposito, le parti convengono che, nel caso in cui la rumorosità dell'attività del conduttore possa essere di oggettivo disturbo per gli inquilini dei piani superiori, la parte locatrice si dichiara disponibile a partecipare all'eventuale costo di insonorizzazione.

11. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di terzi.

12. Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare dai suoi familiari e dipendenti il regolamento interno dello stabile che dichiara di conoscere e di accettare e comunque le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile. Il locatore e il conduttore si concedono reciproca autorizzazione a comunicare a terzi i loro dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione.

13. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

14. Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.

15. L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.

16. Contestualmente alla firma della presente scrittura il conduttore versa al locatore la somma di Euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di

cauzione, tale somma, produttiva di interessi legali a favore del conduttore e accantonata in conformità alle vigenti leggi, sarà restituita all'atto della regolare riconsegna dei locali dopo aver verificato l'insussistenza di danni ai medesimi. Tale somma non potrà mai essere imputata in conto canoni, né potrà essere aumentata o diminuita in relazione all'importo del canone stesso, ma dovrà essere ricostituita in caso di utilizzo anche parziale.

17. Le parti convengono che le spese di registrazione e dei rinnovi saranno divise a metà tra conduttore e locatore.

18. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.

19. La registrazione del contratto verrà fatta a cura del conduttore.

Civitanova Marche li 01.12.2021

IL LOCATORE

Sereno Cigero
Pippo di Sano

IL CONDUTTORE

Mobilcom srl
Via Ranco Mauro, 10
47891 DOGANA (RSM)
L'Amministratore Unico

Le parti dichiarano di aver letto attentamente il presente contratto e lo approvano integralmente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C.

Civitanova Marche li 01.12.2021

IL LOCATORE

Sereno Cigero
Pippo di Sano

IL CONDUTTORE

Mobilcom srl
Via Ranco Mauro, 10
47891 DOGANA (RSM)
L'Amministratore Unico

21

112 2 10/10/10
113 2 10/10/10
114 2 10/10/10
115 2 10/10/10

116 2 10/10/10
117 2 10/10/10
118 2 10/10/10
119 2 10/10/10